

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2358/2538

พนักงานอัยการจังหวัดนครราชสีมา โจทก์
นาย แก้ว ขอนพุดชา หรือ ขอนพุดชา
กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 227

ศาลชั้นต้นสืบพยานปากผู้เสียหายจนถึงเวลา 12 นาฬิกาแล้วให้เลื่อนไปสืบพยานโจทก์ต่อหน้าแต่นัดต่อมาผู้เสียหายไม่มาศาลซึ่งโจทก์ได้แถลงว่าก่อนที่จำเลยที่ 1 จะได้รับประกันตัวไปจำเลยทั้งสามเคยเสนอให้เงินแก่ผู้เสียหายแต่ตกลงกันไม่ได้ต่อมาเมื่อจำเลยที่ 1 ได้รับประกันตัวไปผู้เสียหายและมารดาไม่ยอมรับหมายเรียกอีกเข้าใจว่าได้รับเงินจากฝ่ายจำเลยและมีข้อตกลงว่าจะไม่ยอมมาเบิกความที่ศาลจำเลยทั้งสามมิได้แถลงคัดค้านว่าไม่เป็นความจริงและศาลมีคำสั่ง งดสืบพยานโจทก์ปากผู้เสียหายดังนี้เมื่อการไม่สามารถนำตัวผู้เสียหายมาเบิกความไม่ใช่ความผิดของโจทก์ทั้งผู้เสียหายได้เบิกความต่อศาลแล้วยอมรับฟังได้ส่วนการที่จำเลยทั้งสาม ไม่ได้ถามค้านจะทำให้พยานโจทก์ปากผู้เสียหายมีน้ำหนักน่าเชื่อเพียงใดหรือไม่เป็นเรื่องที่จะได้พิจารณาข้างหน้าต่อไป

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ ลงโทษ จำเลย ทั้ง สาม ตาม ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 277, 310, 317, 91, 83

จำเลย ทั้ง สาม ให้การ ปฏิเสธ

ศาลชั้นต้น พิพากษา ว่า จำเลย ทั้ง สาม มี ความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคสาม , 310 วรรคแรก , 317 วรรคสามประกอบ มาตรา 83 เป็น ความผิด ต่าง กรรม ให้ เรียง กระทง ลงโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐาน กระทำ ชำเรา เด็ก หญิง อายุ ไม่เกินสิบ สาม ปี อัน มี ลักษณะ เป็น การ โทร มเด็ก หญิง โดย ใช้ อาวุธ และ ฐานหน่วงเหนี่ยว กักขัง เป็น กรรมเดียว เป็น ความผิด ต่อ กฎหมาย หลายบทลงโทษ ฐาน กระทำ ชำเรา ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคสามซึ่ง เป็น บทหนัก จำคุก ตลอด ชีวิต ฐาน พราก ผู้เยาว์ เพื่อ การ อนาคต จำคุกคน ละ 6 ปี และ จำเลย ที่ 1 กับ ที่ 2 ยัง มี ความผิด ฐาน กระทำ ชำเราเด็ก หญิง อายุ ไม่เกิน สิบ สาม ปี โดย เด็ก หญิง ไม่ ยินยอม อีก กระทง หนึ่งจำคุก คน ละ 7 ปี จำเลย ทั้ง สาม ให้การรับสารภาพ ใน ชั้นสอบสวน เป็นประโยชน์ แก่ การ พิจารณา นับ เป็นเหตุ บรรเทา โทษ อาศัย อำนาจ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ลดโทษ ให้ หนึ่ง ใน สาม คง จำคุก จำเลยทั้ง สาม ฐาน กระทำ ชำเรา อัน มี ลักษณะ เป็น การ โทร มเด็ก หญิง คน ละ 33 ปี 4 เดือน ฐาน พราก ผู้เยาว์ คน ละ 4 ปี และ จำคุก จำเลย ที่ 1 และ ที่ 2 ฐาน กระทำ ชำเรา อีก คน ละ 4 ปี 8 เดือน รวม จำคุก จำเลย ที่ 1 และ ที่ 2 คน ละ 41 ปี 12 เดือน จำคุก จำเลย ที่ 3 รวม 37 ปี 4 เดือน

จำเลย ทั้ง สาม อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 พิพากษาแก้ เป็น ว่า จำเลย ทั้ง สาม มี ความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคสาม , 310 วรรคแรก , 83, 91 เป็น 2 กระทง คือ ความผิด ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคสาม , 83 กระทง หนึ่ง และ ผิด ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 310 วรรคแรก ,

83อีก กระทง หนึ่ง ส่วน ความผิด ของ จำเลย ที่ 1 และ ที่ 2 ฐาน กระทำ ข้ำเราเด็กหญิง อายุ ไม่เกิน สิบ สาม ปี อีก กระทง หนึ่ง เป็น ความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคสอง นอกจาก ที่ แก่ คง ให้ เป็น ไปตาม คำพิพากษา ศาลชั้นต้น

จำเลย ทั้ง สาม ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "พิเคราะห์ แล้ว จำเลย ทั้ง สาม ฎีกา ข้อ แรก ว่าทนายจำเลย ทั้ง สาม ยัง ไม่ได้ ถาม คำนพยาน โจทก์ ปาก ผู้เสียหาย ศาล รับฟังพยานปาก นี้ ไม่ชอบ เห็นว่า ตาม รายงาน กระบวนพิจารณา ของ ศาลชั้นต้นลงวันที่ 17 มีนาคม 2536 ศาลชั้นต้น สืบพยาน ปาก ผู้เสียหาย จน ถึง เวลา 12 นาฬิกา ศาลชั้นต้น ให้ เลื่อน ไป สืบพยานโจทก์ ต่อ นัด หน้า แต่ ใน นัดต่อมา ผู้เสียหาย ไม่มาศาล ซึ่ง โจทก์ แกลง ต่อ ศาลชั้นต้น ปราบฏ ตาม รายงานกระบวนพิจารณา ลงวันที่ 2 มีนาคม 2537 ว่า ทราบ ว่า ก่อน ที่ จำเลย ที่ 1 จะ ได้รับ ประกันตัว ไป จำเลย ทั้ง สาม เคย เสนอ จะ ให้ เงิน ชดใช้ ค่าเสียหายให้ แก่ ผู้เสียหาย แต่ ตกลง กัน ไม่ได้ ต่อมา เมื่อ จำเลย ที่ 1 ได้รับประกัน ตัว ไป ผู้เสียหาย และ มารดา ผู้เสียหาย ไม่ยอม รับ หมายถึงอีกเข้าใจ ว่า ได้รับ เงิน จาก ฝ่าย จำเลย และ มี ข้อตกลง ว่า จะ ไม่ยอม มา เบิกความที่ ศาล จำเลย ทั้ง สาม มิได้ แกลง คัดค้าน ว่า ไม่เป็นความจริง ตาม ที่ โจทก์แกลง และ ต่อมา ศาลชั้นต้น มี คำสั่ง งดสืบพยาน โจทก์ปาก ผู้เสียหาย เห็นได้ว่า การ ไม่สามารถ นำตัว ผู้เสียหาย มา เบิกความ ที่ ศาล ไม่ใช่ ความผิดของ โจทก์ เมื่อ ผู้เสียหาย ได้ เบิกความ ต่อ ศาลชั้นต้น โดยชอบแล้ว ศาล ก็ยอม รับฟัง ได้ ส่วน การ ที่ จำเลย ทั้ง สาม ไม่ได้ ถาม คำน จะ ทำให้พยานโจทก์ปาก ดังกล่าว มี น้ำหนัก น่าเชื่อ เพียงใด หรือไม่ เป็น เรื่อง ที่ ศาล จะ ได้พิจารณา ชั่งน้ำหนัก ต่อไป ฎีกา จำเลย ทั้ง สาม ข้อ นี้ ฟังไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

(สถิตย์ ไพเราะ-พรชัย สมรรถเวช-สมคิด ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา226ได้บัญญัติถึงพยานหลักฐานที่คู่ความในคดีอาญาจะอ้างและนำเสนอไว้ว่าพยานวัตถุพยานเอกสารหรือพยานบุคคลซึ่งน่าจะพิสูจน์ได้ว่าจำเลยมีความผิดหรือบริสุทธิ์ให้อ้างเป็นพยานหลักฐานได้แต่ต้องเป็นพยานชนิดที่มีได้เกิดจากการจงใจมีคำมั่นสัญญาชู้เชียวหลอกลวงหรือโดยมิชอบประการอื่นสำหรับการวินิจฉัยซึ่งน้ำหนักพยานที่คู่ความนำเสนอมาเชื่อหรือมีน้ำหนักเพียงใดเป็นอีกขั้นตอนการวินิจฉัยของศาลซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา227ว่าให้ศาลใช้ดุลพินิจวินิจฉัยซึ่งน้ำหนักพยานหลักฐานทั้งปวงอย่าพิพากษาลงโทษจนกว่าจะแน่ใจว่ามีการกระทำผิดจริงและจำเลยเป็นผู้กระทำผิดนั้น คำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้จำเลยฎีกา2ประการ 1.ฎีกาว่าศาลรับฟังพยานปากผู้เสียหายซึ่งเข้าเบิกความต่อศาลโดยจับข้อซักค้านของโจทก์แล้วแต่ศาลเลื่อนคดีไปต่อมาผู้เสียหายไม่มาเบิกความต่อศาลจนศาลมีคำสั่งงดสืบพยานปากผู้เสียหายเสียทนายจำเลยไม่ได้ซักค้านพยานปากนี้เป็นการไม่ชอบจะเห็นได้ว่าตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา226มิได้ห้ามไม่ให้ศาลรับฟังพยานที่เบิกความต่อศาลแล้วแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ซักค้านจึงรับฟังพยานเช่นนี้ได้ไม่เป็นการต้องห้ามตามกฎหมายคงมีสิ่งที่ศาลจะต้อง

พึงระวังก็คือการชั่งน้ำหนักว่าพยานเช่นนี้จะรับฟังได้แค่ไหนเพราะอีกฝ่ายไม่ได้ซัก
ค้านเพื่อกระจายข้อเท็จจริงเลยอย่างไรก็ตามเหตุผลในคำพิพากษาศาลฎีกานี้ก็ทำให้ฉัน
เชื่อกันว่าหากเป็นกรณีที่โจทก์ไม่สามารถติดตามพยานมาเบิกความเพราะเป็นความ
ผิดของโจทก์นั่นคือกรณีอย่างไรและถ้าเป็นความผิดของโจทก์แล้วไม่สามารถรับ
ฟังได้เช่นนั้นหรือผู้บันทึกใคร่ขอแสดงความคิดเห็นโดยความเคารพต่อคำวินิจฉัยและ
เหตุผลของศาลฎีกาว่าแม้จะเป็นความผิดของโจทก์ที่ไม่อาจติดตามพยานมาเบิก
ความได้พยานในลักษณะเช่นนี้ก็หาเข้าข้อห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 226 เพราะถ้าหากพยานที่อาจจะนำพินิจความผิดหรือความ
บริสุทธิ์ของจำเลยก็น่าจะรับฟังได้ 2. ฎีกาว่าจำเลยมิได้กระทำผิดตามฟ้องโจทก์ซึ่ง
กรณีเป็นการโต้แย้งดุลพินิจการชั่งน้ำหนักคำพยานของศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาจะต้อง
วินิจฉัยชั่งน้ำหนักคำพยานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 227 คดีนี้นอกจากจะมีคำเบิกความของผู้เสียหายแล้วยังมีเจ้าพนักงานตำรวจ
ผู้รับแจ้งความและจับกุมเบิกความว่าชั้นจับกุมแจ้งข้อหาจำเลยรับสารภาพพนักงาน
สอบสวนเบิกความว่าจำเลยให้การรับสารภาพนำชี้สถานที่เกิดเหตุประกอบคำรับ
สารภาพสอบปากคำผู้เสียหายผู้เสียหายยืนยันว่าจำเลยเป็นคนร้ายและแพทย์ผู้
ทำการตรวจพิสูจน์ผู้เสียหายพบมีรอยฉีกขาดของพรหมจารีการอักเสบที่ช่องคลอด
และรอยสีแดงศาลฎีกาชั่งน้ำหนักคำพยานทั้งปวงประกอบกันแล้วเชื่อว่าจำเลยทั้ง
สามเป็นคนร้ายมิใช่รับฟังเฉพาะคำเบิกความผู้เสียหายเพียงอย่างเดียวโดยให้เหตุผล
ว่าคำเบิกความพยานสอดคล้องกันและมีพยานเอกสารสนับสนุน ก่อนหน้านี้มีคำ
พิพากษาศาลฎีกาที่ 1189/2523 วินิจฉัยทำนองเดียวกันว่าศาลสืบพยานปากผู้เสียหาย
ไปจบคำซักถามของโจทก์เสร็จเป็นเวลา 16 นาฬิกา ทนายจำเลยขอเลื่อนคดีครั้งถึงวัน
นัดและนัดต่อมาผู้เสียหายไม่มาศาลจนศาลต้องออกหมายจับและสั่งตัดพยานปากผู้
เสียหายโจทก์ส่งคำให้การชั้นสอบสวนของผู้เสียหายต่อศาลและสืบพนักงานสอบสวน
ประกอบคำให้การชั้นสอบสวนของผู้เสียหายคำเบิกความของพนักงานสอบสวน

ประกอบคำเบิกความผู้เสียหายตอบคำถามของโจทก์ศาลรับฟังคำเบิกความผู้เสียหาย
ได้ ?สมมุติขาด?